秘密保持契約書は営業上の情報、本契約の存在および内容その asdasd 他一切の情報を言う。あｓだｓだｓだｓ asdasdasdasdasdasdasdasdasdas

ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものと!!!!

(1)　開示を受けたときに既に保有していた情報

(2)　開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3)　開示を受けた後、相手方から開 asdasdsa 示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報 asdsadsad

(4)　開示を受けたときに既に公知であった情報

(5)　開示を受けた後、自己の a めに帰し得ない事由により公知となった情報

(6)

第１条　（反社会的勢力の排除）

1.　甲および乙は、暴力団等反社会的勢力との関係ないし関与の事実のないことを表明し、保証する。なお、暴力団等反社会的勢力との関係ないし関与の事実には、次の各号に掲げる場合およびこれらに準ずる場合を含むものとする。

  (1)　自己の関係者が暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者である。なお、自己の関係者とは、自己自身、自己の役員若しくはこれに準ずる者、自己の関連会社、その役員若しくはこれに準ずる者を含む asdasd ものとする。

2.　契約締結後に、甲又は乙が前項に違反して asdasdasd いることが判明した場合又は違反することになった場合には、相手方は本契約を何らの通知、催告なしに直ちに解除することができる

第２条　（秘密情報等の取扱い）

1.　甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報および秘密情報を含む記録媒体若しくは物件（複写物および複製物を含む。以下「秘密情報等」という。）の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

  (1)　情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

  (2)　秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。

  (3)　秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする

  (4)　漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがある asdsad ことを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。

(5)　秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名および連絡先を相手方に通知す asdasd る。第 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2.　甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。asdasdasdasd

3.　甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

第３条　（返還義務等）

1.　本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件およびその複製物（以下「記録媒体等」と asdasd いう。）は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。

2.　前項に定める場合において、秘密情 asdasdasdsadsad 報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨（自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨）を相手 asdas 方に書面にて報告するものとする。

3.

asdasdsad

第４条　（有効期限）

本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満３年間とする。

第５条　（損害賠償等）

甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第２条第２項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の asdasdsad 条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

第６条　（協議事項）

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。asdasdasd

第７条　（管轄）

本契約に関する紛争については名古屋地方（簡易）裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

以上、契約の証として、本書を二通作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自一通を保有する。

asdasd
____年__月__日

甲　東京都ＸＸ区ＸＸ　ＸＸ丁目Ｘ番地Ｘ
ドキュメント株式会社
代表取締役社長　ドキュメント　太郎
乙　東京都ＹＹ区ＹＹ　Ｙ丁目Ｙ番地Ｙ
株式会社Ｙ
代表取締役社長　ＹＹ　ＹＹ